

[예상][2][13.02-1]단체협약의 성립요건인 서면 작성 및 서명·날인의 법적 의미와 자필 서명의 효력

【문제 13.2】

<사례>

IT 솔루션 업체인 A 사의 노사는 수개월간의 교섭 끝에 2024 년도 임금 및 단체협약 갱신안에 합의하였다. A 사의 대표이사와 노동조합 B 의 위원장은 교섭 마지막 날 합의된 내용을 정리한 "노사합의서"를 작성하였다. 해당 합의서에는 임금 인상률, 복지 포인트 지급 등 핵심 사항이 명시되었고, 두 당사자는 합의서 끝부분에 각자의 이름을 타이핑한 후 도장을 찍는 대신 자필로 서명하였다. 그러나 이후 노동조합 B 의 내부 규약에 명시된 "조합원 찬반투표 (인준투표)" 과정에서 해당 합의안이 부결되자, 노동조합 B 는 "인준투표 부결로 인해 단체협약은 성립하지 않았으므로 재교섭을 해야 한다"고 주장하였다. 반면 A 사는 "이미 노사 대표자가 서명하여 합의가 완료되었으며, 서면으로 작성된 합의서는 명칭과 상관없이 단체협약으로서 효력이 있다"고 맞서고 있다. 또한 노동조합 B 의 일부 조합원들은 "서명만 있고 날인이 없으므로 노동조합법상 형식을 갖추지 못한 무효인 협약"이라고 주장하며 협약의 성립 자체를 부정하고 있다.

(물음 1) 노동조합법 제 31 조 제 1 항에서 규정하는 단체협약의 성립요건인 "서면 작성"과 "서명 또는 날인"의 의미를 검토하고, 사례에서 자필 서명만 있고 도장이 찍히지 않은 "노사합의서"가 법적 요건을 충족한 단체협약으로 인정될 수 있는지 논하시오.(25 점)